

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1726/2534

นาย สม ชาย อม รเกียรติ ขจร
นาง พิมพ์ พร ธนสุวรรณศักดิ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166

เมื่อตัวโจทก์ ทนายโจทก์และจำเลยทราบวันเวลานัดไต่สวนมูลฟ้อง ตาม
รายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นแล้ว ข้ออ้างของโจทก์ว่า ทั้งตัวโจทก์และ
ทนายโจทก์เข้าใจว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนการไต่สวนมูลฟ้องไปตามวันเวลาที่
ทนายจำเลยแถลง ซึ่งเป็นวันหลังจากที่ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้องต่อ 1 วัน แม้จะ
เป็นความจริง ก็เป็นความผิดของโจทก์เอง กรณียังถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุผลเพียงพอ ที่
จะอนุญาตให้ยกคดีขึ้นไต่สวนมูลฟ้องต่อไป การที่จะพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่
โจทก์นำสืบไปแล้วใน การไต่สวนมูลฟ้องจะพอฟังว่าคดีมีมูลหรือไม่ต้องเป็นกรณีที่
โจทก์ มาศาลตามนัดแล้ว และไม่ติดใจนำพยานเข้าไต่สวนต่อไป เมื่อโจทก์ ไม่มา
ศาลเสียแล้ว แม้จะมีใช้วันนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรก ศาลก็ต้อง ยกฟ้องโจทก์เสีย
ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 166 วรรคแรก.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ใช้จ้างวานให้จำเลยที่ 2 กับบุคคลอื่นกระทำการ
เจาะสกัดฝ้าผนังอาคารของโจทก์ ทำให้ผนังอาคารของโจทก์ใช้การไม่ได้ โดยจำเลย

ทั้งสองมีเจตนาทำให้เสียหาย ทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์ซึ่งผนังอาคาร
ของโจทก์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 84, 358

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2533 โดยสืบพยานโจทก์ได้ 1
ปาก แล้วเลื่อนไปนัดไต่สวนมูลฟ้องต่อวันที่ 6 มีนาคม 2533 เวลา 13.30 นาฬิกา

ครั้นถึงวันนัดไต่สวนมูลฟ้องต่อดังกล่าว ทนายจำเลยทั้งสองมาศาลแต่ฝ่าย
โจทก์ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 166

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นไต่สวนมูลฟ้องต่อไป ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2533 นอกจากจะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่โจทก์อ้างในฎีกาว่าทนาย
จำเลยแถลงขอนัดในวันที่ 7 มีนาคม 2533 เวลา 13.30 นาฬิกา แล้ว ยังปรากฏว่า
ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปนัดไต่สวนมูลฟ้องต่อในวันที่ 6 มีนาคม 2533 เวลา
13.30 นาฬิกาโดยศาลชั้นต้นได้อ่านรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับนี้ให้คู่ความฟังแล้ว
ทั้งตัวโจทก์ ทนายโจทก์และทนายจำเลยทั้งสองต่างก็ลงชื่อรับทราบไว้ในรายงาน
กระบวนการพิจารณาฉบับดังกล่าวด้วย จึงต้องถือว่าทั้งสองฝ่ายทราบวันเวลานัดแล้ว
เมื่อถึงวันเวลานัดไต่สวนมูลฟ้องต่อคือในวันที่ 6 มีนาคม 2533 เวลา 13.30 นาฬิกา
ก็ปรากฏว่าทนายจำเลยทั้งสองมาพร้อมโดยไม่มีใครจำวันเวลานัดคลาดเคลื่อน ดังนี้

ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าทั้งตัวโจทก์และทนายโจทก์เข้าใจว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนการไต่สวนมูลฟ้องไปเป็นวันที่ 7 มีนาคม 2533 เวลา 13.30 นาฬิกา นั้น แม้จะเป็นความจริงก็เป็นความผิดของโจทก์เองกรณียังถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้ยกคดีขึ้นไต่สวนมูลฟ้องต่อไปอีก โจทก์ฎีกาอีกประการหนึ่งว่าโจทก์นำพยานเข้าสืบไปบ้างซึ่งเพียงพอที่จะแสดงว่าคดีโจทก์มีมูลแล้วศาลชั้นต้นควรสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไปนั้น เห็นว่า การที่จะพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบไปแล้วในการไต่สวนมูลฟ้องจะพอฟังว่าคดีมีมูลหรือไม่ต้องเป็นกรณีที่โจทก์มาศาลตามนัดแล้วและไม่ตั้งใจนำพยานเข้าไต่สวนต่อไป เมื่อโจทก์ไม่มาศาลเสียแล้วแม้จะมีในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรก ศาลก็ต้องยกฟ้องโจทก์เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคแรก..."

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ